

1500144-44.2022.8.26.0416

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: LUÍS HENRIQUE SIQUEIRA SILVA

Comarca: Panorama

Foro: Foro de Panorama

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... crimes praticados, fomentando o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como destruindo famílias e, infelizmente, cada vez mais, a infância e a juventude;". Logo em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte sentença: "Vistos. MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA foi condenado à pena de advertência sobre os efeitos da droga, por infração ao artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. O sentenciado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Panorama

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Manoel Fernandes da Cunha, 1308, Centro - CEP 17980-000, Fone: (18) 3871-1566, Panorama-SP - E-mail: panoramajec@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500144-44.2022.8.26.0416

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA

Aos 12 de julho de 2022, às 11:00h, na sala de audiências da Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Panorama, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). LUÍS HENRIQUE SIQUEIRA SILVA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, presente o Ministério Público, na pessoa da Dra. Rafaela Trombini. Presente o(a) réu(ré) MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). Ana Paula Pereira Lima. Presente(s) a(s) testemunha(s) arrolada(s) pela acusação, Marcos Antonio Ferreira e Newton José Viana da Silva. A audiência foi realizada por videoconferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams. Tendo em vista se tratar de processo digital, bem como diante da inviabilidade de se colher a "assinatura digital" de todas as partes envolvidas e, considerando a necessidade de se operacionalizar o trâmite dos autos, as partes presentes ACORDARAM A DISPENSA DAS ASSINATURAS NESTE TERMO DE AUDIÊNCIA, mantendo apenas a assinatura do MM. Juiz, o que foi homologado. Iniciados os trabalhos, pelo(a) advogado(a) do réu foi apresentada defesa preliminar, nos seguintes termos: "MM. Juiz(a), MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA está sendo acusado como incurso no art. 28 da Lei n. 11.343/06, conforme denúncia apresentada. Através desta vem noticiar a não participação na peça acusatória conforme demonstrará no decorrer da instrução processual. Pugna por sua absolvição". A seguir pelo(a) MM. Juiz(a) foi deliberado o seguinte: "Recebo a denúncia oferecida contra o autor dos fatos por não vislumbrar nenhuma hipótese que ensejaria em sua rejeição". Em seguida, foi ouvida a testemunha Newton José Viana da Silva e após procedido o interrogatório do(a) réu(ré), todos através do sistema de gravação audiovisual, nos termos do item 77.1 e 77.5, capítulo II das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça; do art. 5.º, LXXVIII, da CF; do art.

154, § 2.º, art. 170 e art. 279, todos do Código de Processo Civil; da Resolução n.º 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça, art. 2.º e § 2.º; do art. 405, §§ 1.º e 2.º do CPP e demais corolários legais à espécie, cuja mídia segue em anexo. A Dra. Promotora de Justiça desistiu da oitiva da testemunha Marcos Antônio Ferreira, o que foi homologado pelo MM. Juiz de Direito. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais por escrito pelo Ministério Público, nos seguintes termos: "Meritíssimo Juiz, o réu MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA está sendo processado como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 em razão dos fatos circunstanciados na exordial acusatória (fls. 51/53). O feito teve regular trâmite e, após a instrução, está para debates orais. A ação merece ser julgada procedente. A materialidade delitiva se evidencia pelo boletim de ocorrência de fls. 01/02, auto de exibição e apreensão de fls. 04, e exame toxicológico de fls. 39-41, que atestou que a substância apreendida era maconha. A testemunha de acusação Newton José Viana da Silva disse que em cumprimento a mandado de busca a apreensão, visando apreender arma de fogo, lograram encontrar uma porção de entorpecente, aparentemente maconha, embaixo do colchão, na residência de MARCOS. O réu afirmou, na fase policial, que é usuário e que droga apreendida lhe pertence, bem como que a conseguiu na cidade de Paulicéia, mas desconhece o vendedor. Por todo exposto, requeiro a condenação do réu à pena de advertência prevista no art. 28 da Lei de Drogas, considerando a existência de antecedentes criminais (fl. 78-89).", após, a defesa reiterou as alegações finais apresentadas pelo MP. Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Relatório dispensado pela lei. FUNDAMENTO E DECIDO. Encerrada a instrução probatória, restou confirmada a conduta delituosa atribuída ao réu na denúncia. A materialidade delitiva ficou comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 01/02, auto de exibição e apreensão de fls. 04, exame toxicológico de fls. 39/41 e depoimento testemunhal, todos dando conta de que sua conduta se subsume ao verbo do artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Na fase judicial, a testemunha Newton José Viana da Silva disse que em diligência realizada na residência do réu, com o fim de cumprir um mandado de busca e apreensão de arma de fogo, logrou localizar debaixo de um colchão uma pequena porção de maconha. Em seu depoimento em Juízo, confirmou integralmente o que dissera em solo policial. O réu, na fase policial, disse que a droga encontrada em sua residência, por ocasião do cumprimento de um mandado de busca e apreensão pela Polícia Civil, era de sua propriedade e destinada ao seu próprio consumo. Em Juízo, manteve a versão apresentada na Delegacia de Polícia. Pois bem. Emerge dos autos que o réu mantinha a porção de maconha encontrada em sua residência para consumo próprio, tendo ele mesmo confessado ser usuário da droga. A testemunha Policial Civil Newton José Viana da Silva confirmou que localizou a droga sob um colchão dentro da residência do réu. O laudo de fls. 39/41 atestou que o produto apreendido em poder do réu era de fato maconha. Portanto, percebe-se que houve clara subsunção dos fatos concretos com a norma estampada no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Desta forma, configurado o delito, passo à análise da pena. A culpabilidade, compreendida como o grau de censurabilidade da conduta, foi a normal para a prática do crime. O acusado possui maus antecedentes. As consequências do crime foram naturais da infração. Consta a circunstância agravante da reincidência e o réu confessou o crime. Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, sendo assim, diante de tais aspectos, aplico-lhe a pena de advertência sobre os efeitos da droga, com fulcro no artigo 28, I, da Lei nº 11.343/2006. O réu encontra-se preso por outro processo, acarretando na impossibilidade de cumprimento de outras medidas previstas na Lei n. 11.343/2006, assim, levando-se em conta os ditames do artigo 59 do Código Penal, entendo ser essa a pena mais adequada, embora o réu possua maus antecedentes e seja reincidente. DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para condenar o réu MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA à pena de advertência sobre os efeitos da droga, por infração ao artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, fazendo-se todas as comunicações necessárias. Custas na forma da lei. P.R.I.C. ". Após, as partes manifestaram o desejo de não recorrer da r. Sentença retro, tendo o réu se manifestado expressamente a esse respeito, com o que concordou sua defensora, declarando que desistia do prazo recursal, já que esse era o desejo de seu cliente. Na sequência, o réu foi

advertido pelo MM. Juiz de Direito, nos seguintes termos: "Fica advertido o sentenciado que, para além das consequências nocivas à saúde física e psíquica do indivíduo, o consumo de drogas gera inúmeros problemas à sociedade, estando relacionado à maioria dos crimes praticados, fomentando o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como destruindo famílias e, infelizmente, cada vez mais, a infância e a juventude;". Logo em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte sentença: "Vistos. MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA foi condenado à pena de advertência sobre os efeitos da droga, por infração ao artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. O sentenciado foi devidamente advertido. Ante o exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA, nos termos do artigo 66, II, da Lei n. 7.210/1984. Após o trânsito em julgado, comunique-se, anote-se e oportunamente archive-se o presente feito com as cautelas de praxe. Sentença Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Cumpra-se". Após, as partes manifestaram o desejo de não recorrer da r. Sentença de extinção da punibilidade, tendo o MM. Juiz de Direito proferido o seguinte despacho: "Homologo a desistência do prazo recursal. Tomadas as devidas providências, arquivem-se os autos". Eu, Edison Silva Junior, digitei.

MM. Juiz(a): [assinado digitalmente]

Promotora:

Defensora:

Ré(u):